

1500408-40.2022.8.26.0617

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 38,85g de maconha -, inclusive incompatível com o consumo pessoal, bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como em razão das demais circunstâncias da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500408-40.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500408-40.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000632

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR CASTILLO CARVALHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

JOÃO VITOR CASTILLO CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20 de março de 2022, por volta das 20 horas, na Rua Floriano Peixoto, nº. 400 - Vila Denise, nesta cidade e comarca, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardou e manteve em depósito, para fins de tráfico, quarenta e cinco invólucros contendo maconha (auto de exibição e apreensão a fls. 33, laudo de constatação provisória às fls. 45/48; fotografias às fls. 34/37 e exame químicotoxicológico definitivo às fls. 93/95).

Segundo apurado, guardas municipais realizavam ronda preventiva pela antiga Rodoviária Presidente Kennedy, quando avistaram um indivíduo, em atitude suspeita, entrando rapidamente com uma mochila vermelha nas costas no interior do "Bar da Madruga".

Diante disso, os guardas municipais se dirigiram ao local dos fatos, onde abordaram tal indivíduo, identificado como JOÃO VITOR, sendo encontrado, durante a revista

pessoal, um aparelho celular e a quantia em dinheiro de R\$ 80,00.

Indagado sobre a mochila, JOÃO VITOR alegou tê-la entregado para o “japonês”, balconista do bar, que atendeu à ordem dos guardas municipais e apresentou a mochila.

Ao inspecionarem o interior da mochila, os guardas municipais localizaram quarenta e cinco pequenos tubos plásticos contendo maconha, além da cédula de identidade de Vitória Araújo de Siqueira.

Aos guardas municipais, JOÃO VITOR primeiramente confessou informalmente que a mochila lhe pertencia, mas depois alegou que tal objeto seria de propriedade do marido de Vitória, mas disse que “não queria caguetar ninguém”.

Preso em flagrante delito, JOÃO VITOR foi conduzido à Delegacia de Polícia, perante quem alegou que guardas municipais realizaram abordagem de indivíduos que estavam num GM/Onix, oportunidade em que um amigo do marido de Vitória lhe pediu para que guardasse uma mochila para ele.

Sem desconfiar que havia qualquer ilícito na bagagem, decidiu levá-la para o interior do “Bar da Madrugada”, onde pediu para que o balconista a guardasse.

Posteriormente, foi abordado pelos guardas municipais, que ingressaram no estabelecimento comercial e abriram a mochila, onde existiam drogas. Alega que a quantia de R\$ 80,00 encontrada em seu poder advém da atividade de “vendedor de prata”, exercida por meio de uma loja virtual, denominada Maricato, em sociedade com sua namorada, Rhaymillin (fls. 05).

Contudo, a natureza, a variedade, a substancial quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, a presença de dinheiro e as circunstâncias em que se desenvolveu a ação demonstram que as substâncias entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita e que o dinheiro era produto direto da comercialização.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 54/57).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 128/130).

O réu foi notificado (fl. 140) e apresentou defesa preliminar (fls. 146/148).

Recebida a denúncia (fls. 150/154), foi promovida a citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

Preliminarmente, quanto a alegação de que os guardas municipais atuaram em situação de polícia preventiva, ostensiva e repressiva, usurpando função constitucional precípua da polícia militar, resultando em nulidade das provas obtidas durante a prisão em flagrante, observo que a hipótese do artigo 301 do Código de Processo Penal deve ser aplicada, considerando que se trata de flagrante visível de plano.

Outrossim, a Guarda Municipal estava atuando na para tutelar o patrimônio do município porquanto o crime foi praticado nas imediações da Antiga Rodoviária, portanto, de forma excepcional, a abordagem pessoal estava relacionada a essa finalidade.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 33), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 46/48), pelo exame químico-toxicológico (fls. 94/95), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é incontestada.

Perante a autoridade policial, o réu negou as imputações. Em juízo, negou os fatos. Disse que um conhecido lhe pediu para que guardasse a bolsa no balcão. Disse que pediu para que o funcionário guardar a bolsa no balcão. Disse que a polícia apreendeu a mochila com as drogas. Disse que a proprietária estava no local mas, fugiu. Disse que não sabe identificar a pessoa que lhe pediu para guardar a bolsa. Disse que já foi processado por tráfico. Narrou que tem conhecimento que o Bar do Careca é conhecido como ponto de venda de drogas.

A testemunha GCM BRUNO FREITAS DOS SANTOS PEREIRA, disse que estavam patrulhamento preventivo próximos a Rodoviária Municipal e avistaram o réu em atitude suspeita. Disse que o réu ao perceber a presença da guarda municipal fugiu para o interior do "Bar do Careca" e pediu para que guardassem sua mochila no Balcão. Disse que apreenderam o mochila contendo as drogas descritas na denúncia. Disse que no interior da mochila foi localizado a cédula de identidade de uma mulher. Narrou que já conhecia o réu dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas. A testemunha GM RODOLFO PIRES FIORINI, que também participou da diligência, corroborou o depoimento da testemunha.

A testemunha ANDERSON LOPES DE AZEVEDO, disse que não presenciou os fatos. Disse que somente tomou conhecimento dos fatos já com o polícia no local. Disse que tomou conhecimento que o réu guardou uma mochila no balcão. Disse que o réu se apresentou como proprietário da mochila que lá estava guardada. Disse que o réu frequentou o bar alguma vezes. Disse que disponibilizou as imagens das câmeras de segurança do bar para a polícia.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

Os depoimentos dos guarda municipais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 38,85g de maconha -, inclusive incompatível com o consumo pessoal, bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Demais disso, a versão do acusado de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância. A alegação de defesa de que não houve diligência anterior para se averiguar a efetiva destinação da venda das drogas não merece acolhimento. Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os guardas municipais estavam nas imediações e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu estava com uma mochila no local, levantando suspeitas.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, ainda, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, fixo a pena-base no mínimo legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, nada digno de nota.

Na terceira fase da dosimetria penal, considerando que o réu ostenta apontamentos infracionais, bem como está sendo processado por outro crime de tráfico de drogas, está configurada a reiteração e profundo envolvimento na traficância. Assim, deve ser afastada a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Observo no caso concreto, por sua vez, a reiteração na atividade criminosa, evidencia a periculosidade.

Assim, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não foi empregada para a fixação do regime inicial, tendo em vista que decorreu das circunstâncias judiciais.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR JOÃO VITOR CASTILLO CARVALHO à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos, bem como determino a perda do dinheiro e de eventuais objetos apreendidos, tendo em vista estarem relacionados ao tráfico de drogas. Oficie-se.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA